

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2704/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย สุคนธ์ รบ ชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102

จำเลยชุกซ่อนฝิ่นไว้ในยางครอบเบรกของรถจักรยานยนต์ของกลางจึงถือได้ว่า
รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่ง
ต้องริบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 102

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 17, 69, 102, 103
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคแรก, 69 วรรคแรกจำคุก 6 เดือน ปรับ 3,600 บาท
จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,800 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่

ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ริบฟันและรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลาง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยชุกซ่อนฝิ่นที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ในยานพาหนะของรถจักรยานยนต์ของกลาง จึงถือได้ว่ารรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งต้องริบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 102

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-อำนวย หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>